



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/1097

URBROJ: 354-01/17-7

Zagreb, 25. siječnja 2017.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika, Darije Duždević i Dragice Markanović, članica, povodom žalbe žalitelja Obrt za usluge u šumarstvu, vlasnik Drago Marjanović, Karlovac, OIB: 46063133742, kojeg zastupa Marijan Vešligaj odvjetnik iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević j.t.d., Zagreb, na Odluku o poništenju za grupu 15. u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu u trajanju od 24 mjeseca, broj objave: 2016/S 005-0013473, predmet nabave: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova po grupama, naručitelja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, OIB: 46830600751, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13. i 74/14.), članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13., 13/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 448. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16.), donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Poništava se odluka o poništenju, br. 4001-V-1/16- grupa 15 od 15. prosinca 2016. godine u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu u trajanju od 24 mjeseca, broj objave: 2016/S 005-0013473, predmet nabave: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova po grupama, naručitelja HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb.

2. Nalaže se naručitelju da u roku od 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Obrt za usluge u šumarstvu, vlasnik Drago Marjanović, Karlovac troškove žalbenog postupka u iznosu od 15.851,25 kuna.

Obrazloženje

Naručitelj HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb objavio je 17. lipnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 005-0013473, predmet nabave: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova, podijeljen u (15) petnaest grupa. Kriterij odabira je najniža cijena.

U predmetnom postupku za grupu 15: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova - Elektra Karlovac zaprimljene su tri ponude, koje je naručitelj odbio temeljem članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi te poništio postupak javne nabave pozivom na odredbu članka 100. stavka 4. točke 4. Zakona o javnoj nabavi.

Na naručiteljevu odluku o poništenju br.4001-V-1/16- grupa 15 od 15. prosinca 2016. godine, žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 27. prosinca 2016. godine izjavio i naručitelju istodobno dostavio žalitelj Obrt za usluge u šumarstvu, vlasnik Drago Marjanović, Karlovac, zastupan po opunomoćeniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević j.t.d., Zagreb, a istu je u smislu članka 160. Zakona o javnoj nabavi uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela dana 17. siječnja 2017. godine. Žalitelj u bitnome osporava valjanost pregleda i ocjene svoje ponude odnosno razloge odbijanja ponude, a time i zakonitost odluke o poništenju. U žalbenom zahtjevu traži poništenje odluke o poništenju za grupu 15. i potražuje naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 15.851,25 kuna.

Naručitelj u odgovoru na žalbu iznosi kronologiju predmetnog postupka javne nabave i u bitnome ističe kako žalbene navode smatra neosnovanima. Nastavno u bitnom ističe kako je zakonito postupio prilikom pregleda i ocjene žaliteljeve ponude ukazujući kako žalitelj nije dokazao da raspolaže s tehničkim stručnjacima nominiranih u ponudi, traženih točkom 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje.

U tijeku postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje sa svim pripadajućim dijelovima, zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o poništenju za grupu 15, ponude žalitelja te ostalih dokaza.

Žalba žalitelja je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Žalitelj osporava zakonitost odbijanja svoje ponude ističući kako ga je naručitelj neosnovano odbio kao ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost odnosno kao ponudu kojom nije zadovoljio uvjete tražene točkom 4.2. u svezi točke 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje. Obrazlaže da je u potpunosti postupio po traženju naručitelja i dostavio tražene dokaze -Potvrde o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radne knjižice) za sve radnike navedene u popisu tehničkih stručnjaka koje je priložio u svojoj ponudi te da njegova ponuda ispunjava u cijelosti zahtjeve naručitelja određene dokumentacijom za nadmetanje. Osim toga, žalitelj ističe da je dostavio i obrazac 117 koji je službeni dokument Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži sve podatke iz elektroničkog zapisa predmetnog Zavoda.

Uvidom u odluku o poništenju za grupu 15 utvrđeno je da je naručitelj kao razlog poništenja naveo da se poništava postupak u skladu s odredbom članka 100. stavka 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi jer nakon isključenja ponuditelja i/ili odbijanja ponuda nije preostala nijedna valjana ponuda. U predmetnoj odluci naručitelj je kod razloga za odbijanje žaliteljeve ponude naveo da je Marjanović Drago-Obrt za usluge u šumarstvu dostavio pojašnjenje ponude iz kojeg je vidljivo da njegova ponuda nije zadovoljila uvjete tražene točkom 4.2. dokumentacije za nadmetanje te se ponuda odbija prema članku 93. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi.

Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je naručitelj odbio žaliteljevu ponudu jer nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je točkom 4.2. (tehnička i stručna sposobnost) propisano da ponuditelji u svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti trebaju dostaviti između ostalog i navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a isto je propisano točkom 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti potpisan i ovjeren popis tehničkih stručnjaka prema obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj predmetnim popisom dokazuje da raspolaže s minimalno petnaest (15) KV osoba osposobljenih za obavljanje predmetne usluge za grupu: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, te minimalno deset (10) KV osoba osposobljenih za obavljanje predmetne usluge za grupu: 4, 5, 6 i 10 a koje će imati na raspolaganju za cijelo vrijeme trajanja sporazuma. Razlozi o minimalnom broju navedenih osoba proizlaze iz opsega poslova navedenih u obrascu troškovnika. Ponuditelj dostavlja Popis tehničkih stručnjaka za svaku grupu zasebno. (Popis je u prilogu - dio VI.)

U nastavku točke 4.2. tehnička i stručna sposobnost još je propisano sljedeće: „Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.“

Pregledom ponude žalitelja za grupu 15 utvrđeno je da ponuda sadrži popunjeni i potpisani obrazac VI. Navod o tehničkim stručnjacima, koji sadrži 15 poimenice navedenih radnika (Marinko Marjanović, Drago Marjanović, Kruno Marjanović, Darijo Blažević, Ivica Blažević, Anto Blažević, Anto Kepić, Tomislav Janjić, Ivan Kozina, Miroslav Jerosimić, Mirko Brkić, Anto Bogdanović, Damjan Šoštarić, Žarko Briški i Tomislav Turk) te podatke o kvalifikacijama istih.

Među strankama je nesporno da je žalitelj u svojoj ponudi dostavio popunjeni obrazac VI. Navod o tehničkim stručnjacima. Strankama je sporno obrazloženje razloga za odbijanje ponude žalitelja odnosno je li žalitelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost o raspolaganju s minimalno petnaest (15) KV osoba osposobljenih za obavljanje predmetne usluge koje će imati na raspolaganju za cijelo vrijeme trajanja sporazuma, sukladno traženju iz točke 4.2. dokumentacije za nadmetanje.

Po ocjeni ovog tijela, žalitelj je dostavljanjem popunjenog obrasca VI. Navod o tehničkim stručnjacima s Izjavom o ustupanju resursa Obrta „Šumarstvo i šumarske usluge“, vlasnika Damjan Šoštarić, dokazao da raspolaže s minimalno petnaest (15) KV osoba osposobljenih za obavljanje predmetne usluge, sukladno točki 4.2. dokumentacije za nadmetanje. Naime, iz navedene točke dokumentacije proizlazi da ponuditelj upravo predmetnim popisom dokazuje da raspolaže sa traženim stručnjacima. Dakle, dostavom popisa žalitelj je dokazao raspolaganje traženim stručnjacima stoga je utvrđeno da naručitelj nije žaliteljevu ponudu pregledao i ocjenio na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, kako je to propisano člankom 90. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi te je istu neosnovano odbio pozivom na članak 93. stavak 1. točku 2. istog Zakona. Naime, prema članku 93. stavku 1. točke 2. istog Zakona javni naručitelj je obavezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama tog Zakona.

Nadalje, iz dostavljene dokumentacije postupka proizlazi da je naručitelj posumnjao u istinitost dostavljenog popisa s obzirom da je pozivom na članak 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi tražio od žalitelja dostavu: 1. Potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radna knjižica) ili 2. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) za sve zaposlenike navedene u Izjavi za sve nuđene grupe, tražene točkom 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje izdane od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Iz podataka spisa predmeta također, proizlazi da je žalitelj postupio po naručiteljevom traženju i dostavio za sve nominirane tehničke stručnjake tražene Potvrde o podacima evidentiranim u maličnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz kojih je vidljivo da su imenovani stručnjaci, osim Ante Bogdanovića, djelatnici žalitelja ili djelatnici Obrta Šumarstvo i šumarske usluge, vlasnik Damjan Šošarić koji je žalitelju dao izjavu o ustupanju resursa. Za Antu Bogdanovića dostavljena je izjava kojom se ovaj obvezuje staviti na raspolaganje svoju stručnu pomoć i zaposliti se kod žalitelja, u slučaju odabira žaliteljeve ponude. Naručitelj niti u postupku nabave niti u žalbenom postupku ne obrazlaže iz kojeg razloga nije prihvatio navedenu izjavu Ante Bogdanovića kao valjan dokaz o raspolaganju navedenim stručnjakom. S tim uvezi, potrebno je istaknuti da se u konkretnom slučaju ne radi o institutu oslanjanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta u smislu odredbe članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi, s obzirom na stručnjakov status nezaposlene osobe.

Također, prema odredbi članka 100. stavka 4. točke 4. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj je obavezan nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave nakon isključenja ponuditelja i/ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Prema ocjeni ovog tijela, u predmetnom žalbenom postupku naručitelj nije sukladno svojoj obvezi iz članka 143. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dokazao postojanje okolnosti u smislu članka 100. stavka 4. točke 4. Zakona o javnoj nabavi na temelju kojih je poništio postupak javne nabave za grupu 15. Iz navedenih razloga žalbeni navod ocijenjen je osnovanim.

Temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Sukladno prethodno navedenom, temeljem članka 164. stavka 1. točke 4. tog Zakona, poništava se predmetna Odluka o poništenju, kako je i odlučeno u točki 1. izreke ovog rješenja te se predmet vraća naručitelju na daljnje postupanje.

Žalitelj je sukladno odredbi članka 170. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi, postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka, u kojem je tražio ukupni iznos od 15.851,25 kuna za naknadu troškova žalbenog postupka i to 15.000,00 kuna za naknadu za pokretanje žalbenog postupka i 70,00 kuna za upravne pristojbe, iznos od 625,00 kuna na ime troška zastupanja po odvjetniku i iznos od 156,25 kuna na ime poreza na dodanu vrijednost na odvjetnički trošak.

Prema članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. U ovom žalbenom postupku žalitelj je uspio s postavljenim žalbenim zahtjevom za poništenjem odluke o poništenju za grupu 15, slijedom čega je osnovan i zahtjev za naknadom troškova postupka žalitelja u iznosu od 15.851,25 kuna. Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37
2. Obrt za usluge u šumarstvu,
vlasnik Drago Marjanović,
Karlovac, Braće Gojak 42